

[2] 초지로 대부 중인 국유재산 관리 부적정

- 「농지법」 제2조(정의) 제1호 가목에 따르면 농지는 「초지법」에 따라 조성된 토지는 제외한다고 되어 있고
- 「초지법 시행령」 제14조(국유지의 대부료)에 따르면 초지¹⁾로 대부한 국유지의 대부료는 대부당시 미개간지 상태의 토지가격(대부기간을 연장한 경우에는 연장 당시의 인근 미개간지 상태의 토지가격)의 100분의 1로 한다고 되어 있으며
 - 대부계약 연장에 따른 대부료가 종전에 납부한 대부료보다 20퍼센트 이상 증가한 때에는 [별표 1]²⁾의 산식에 따라 산출한 비율로 한다고 되어 있음
- 한편, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제14조(대부료율과 대부료 산출방법)에 따르면 경작용으로 대부하는 국유재산의 연간대부료는 국유재산의 재산가액에 1천분의 10 이상 요율을 곱한 금액과 해당 시·도의 농가별 단위면적당 농업총수입의 10분의 1에 해당하는 금액 중 적은 금액으로 하도록 되어 있고

1) 다년생개량목초(多年生改良牧草)의 재배에 이용되는 토지 및 사료작물재배지와 목장도로
· 진입도로 · 축사 및 농림축산식품부령으로 정하는 부대시설을 위한 토지

2) [별표 1] 대부료의 예상증가율에 따른 적용 대부료율(제14조 단서 관련)

대부료의 예상증가율	적용 대부료율
20퍼센트이상 50퍼센트미만	1.0퍼센트 - (대부료의 예상증가율 - 20퍼센트) × 50/10,000
50퍼센트이상 100퍼센트미만	0.85퍼센트 - (대부료의 예상증가율 - 50퍼센트) × 30/10,000
100퍼센트이상 200퍼센트미만	0.70퍼센트 - (대부료의 예상증가율 - 100퍼센트) × 15/10,000
200퍼센트이상 500퍼센트미만	0.55퍼센트 - (대부료의 예상증가율 - 200퍼센트) × 5/10,000
500퍼센트이상	0.40퍼센트

- 같은 세칙 제18조(대부료의 조정)에 따르면 경작용으로 대부중인 국유재산의 연간대부료가 5퍼센트 이상 증가한 경우(대부계약을 갱신하는 경우 포함)에는 전년도 연간 대부료의 5퍼센트를 증가한 금액으로 대부료를 산출하도록 되어 있음

△ 따라서, 국유재산을 초지로 대부하는 경우에는 경작용으로 대부하는 경우와 대부료 산출방식이 각기 다르므로 국유재산 관리시스템(BPM)에서 구분하여 대부료를 산출하도록 하여 관리하여야 함

□ 그런데, 광주전남지역본부에서 초지로 대부하여 관리 중인 국유재산 실태를 표본으로 점검한 결과

- ‘제주특별자치도 서귀포시’ 소재 국유재산 외 6필지를 2013. 4. 15. 서귀포시로부터 인수하면서 피대부자 ○○○○○○○과 초지로 사용하기로 하는 대부계약을 승계하였으나

- 국유재산관리시스템(BPM)에서 사용목적은 초지로 구분하여 입력하여 관리하도록 시스템이 구비되어 있지 않고 관련 업무 지침이 없어 사용목적은 경작용으로 입력하여 관리함에 따라

△ [표 3]과 같이 매년 국유재산의 대부료를 「초지법」에 따라 산출할 경우 34,839천 원을 대부료로 부과하여야 하는데도 국유재산을 경작용으로 대부한 경우와 구분없이 관리하여 대부료를 산출함에 따라 7,668천 원 상당의 대부료를 적게 부과한 사실이 있음

[표 3] 국유재산 분류 잘못에 따른 대부료 차이 현황³⁾

(단위 : 천 원)

순번	국유재산소재지	지목	대부면적	부과대부료 (A)	적정대부료* (B)	차 이 (B - A)
----	---------	----	------	--------------	---------------	----------------

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ 국유재산총괄부장은 초지로 대부한 국유재산을 구분하여 적정하게 관리할 수 있도록 시스템을 개선하고 관련 업무 지침을 마련하여 하시기 바람. (개선)

3) 대부료 산출 내역

(단위 : 천 원)

순번	국유재산 소재지	차이	국유재산관리시스템(BPM)상 대부료 부과 내역							초지법에 따른 정당 대부료 산출 내역						
			합계	2013	2014	2015	2016	2017	2018	합계	2013	2014	2015	2016	2017	2018

“기재 생략”